

Quadrupartitus

Instituta Cnuti

Consiliatio Cnuti

gauerit, quod illum nescisset expulsum clamatum¹, quod Angli dicunt geeydne² utlage.³

In lege Mercia rex habet easdem consuetudines.

In⁴ lege autem⁵ Danorum habet⁶ rex has (consuetudines⁷): uiolationem monete, quod Angli uocant feohpíte, dimissionem belli, quod Angli⁸ dicunt ferdpíte, fractionem pacis, quod dicunt griðbrece⁹, inuasionem¹⁰ in domo uel in curia, quod dicunt hamsocne, nisi rex uelit¹¹ dare quod suum est.

Qui expulsum pauerit aut detinuerit pacifice, quem¹² Angli uocant¹³ friðleasne¹⁴ man, reddat regi, sicut lex est, plenam emendationem, et illi¹⁵ qui¹⁶ expulsum expulit despectum suum, si ita iustum¹⁷ est.

Si quis iniustas leges adinuerit¹⁸ et iudicauerit, aut causa odii aut¹⁹ adquisitionis pecunie, sit reus regi XL²⁰ sol. in lege Anglorum, nisi²¹ iuramento affirmauerit, se rectius²² iudicare nescisse, et postea careat liberalitate²³ sua, nisi eam á rege²⁴ redimat ad uelle regis.

In lege Danorum erit reus forisfacture, quam Dani uocant lahslit . . .*

[14] ¹Et in lege Merce habet super omnes homines, ut prescriptum est.

[15] Et in lege Danorum habet pugne reatum, pacis fracturam et domi inuasionem, nisi quid remissionis impendere uoluerit.

1) C. 14—15, 1a fehlen Hk

[15a] Et si quis exlegem seruauerit uel procurauerit, satisfaciatur, ut supra dictum est.

[15, 1] Quicumque aut² iniusticiam statuerit aut iniustum iudicium amodo iudicauerit siue propter odium siue propter munus, sit reus aduersus regem CXX solid. secundum legem Anglorum, nisi iuramento asserere audeat³, se rectius discernere nescisse⁴; dignitate sua tamen omni tempore careat, nisi illam a rege iuxta eius libitum redimere uoluerit. 2) a' Hr 3) audiat Hr 4) necesse Hr

[15, 1a] Secundum legem uero Danorum legis fracture reus, nisi iurauerit, se melius nescisse.⁵ 5) neceisse Hr

In Denalaga¹ habet rex fyhtpitan² (id³ est forisfactum pugne) et fyrdpíte⁴ (id⁵ est forisfacturam⁶ expeditionis), griðbrece⁷ (id est infractionem pacis) et hamsocnam⁸ (id est inuasionem mansionis), si⁹ non aliquem specialius honorauerit.

¹⁰Si quis hominem pro¹¹ culpa exiliatum¹² tenuerit aut pauerit, emendet hoc, sicut ante legitimum fuit.

Si quis ammodo¹³ (deinceps) únlagam (id est non¹⁴ legem) erigat uel iniustum iudicium iudicet¹⁵, pro lesione uel aliqua pecunie¹⁶ susceptione, sit erga regem CXX solid. reus in Anglorum laga¹⁷ (lege), nisi cum iuramento audeat inueritare¹⁸, quod hoc¹⁹ rectius nesciuit, et dignitatem²⁰ suam²¹ legalitatis* semper²² amiserit, nisi²³ (si non) eam redimat erga regem²⁴, sicut ei permittet.

In Denalaga²⁵ láhslichtes²⁶ reus²⁷ sit, nisi²⁸ se allegiet (si non iuret), quod melius nesciuit.

*) þegnscipes Hn 34, 1

1) Dan. T; Denel. KHK 2) so Dm RHk; fightw. K; -te T 3) uel R 4) fir. R; fyrhtp. T 5) i. f. e. g. fehlt R 6) so Dm; -ctum KTHk 7) so K; grydb. Dm; grðebrace Hk 8) -cna Hk 9) si — leg. fuit fehlt K 10) 15a fehlt KR 11) proprii T 12) verbessert aus exhil. Dm 13) am. K; d. übrige 14) in legem Hk 15) uidelicet K 16) s. p. K 17) la. K; le. übrige 22) a. s. K 23) n. K, si n. übrige 28) n. se a. K; si n. i. übrige

*) folgen vier Zeilen, vielleicht aus Northu. Priestergesetz 51 ff., wo vgl.

1) damnatum S 2) gekidne H; outh LbS 3) -ga H; -ave S 4) Secundum legem D. — cons. roth Cb 5) fehlt CbLb 6) r. hab. Cb 7) nur Cb; fehlt übr. 8) fehlt Cb 9) spät geänd. -che Cb; gritbreche Lb 10) uel fügt zu Cb 11) d. u. HLb 12) auf Rasur H; quod Lb; verb. aus quod Cb 13) dicunt Lb 14) -lesne Cb; fredlesman Lb; frendlesmanne S 15) fehlt H 16) expulsionem illi et qui wiederholt Cb 17) est i. Lb 18) aut inuen. aut iud. Cb 19) beginnt wieder Di 20) vgl. 15, 2; X Di 21) in fügt zu LbS 22) fehlt Di 23) libertate CbLb 24) verbessert aus regis Cb

18) in ueritate R 19) nur K; fehlt übrigen 20) digni T 21) sue K 24) rerem Dm 25) Denel. Hk 26) -slites R; -ihtes übrige 27) r. s. fehlt K

15, 1. Und¹ wer hinfort falsche Satzung² (-gen D?) aufstellt oder³ falsch Urtheil ertheilt aus Hass⁴ oder für (fehlt vgl. III Eg. 3 AD) Geldempfang⁵, der sei nach Engländer-Recht gegenüber dem König 120 Schill. (sein Wergeld⁶ A) schuldig — ausser wenn er durch Eid zu erweisen wagt, dass er es nicht richtiger wusste — und verliere immer seine Thegnwürde [sammt Gerichtshoheit], ausser wenn er sie (wieder G) vom König auslöst, so wie dieser ihm zu gestatten geruht.

15, 1a. Und im Dänen-Rechtsgebiete [sei jener Richter] Rechtsbruchbusse¹ schuldig, ausser wenn er (sich² BA) ausweist, dass er [es] nicht besser wusste.